

0002253-79.2015.8.26.0116

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... que, para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda de tóxicos a terceiros, pois se trata de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada.

"O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglio, 1200, Campos do Jordão - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002253-79.2015.8.26.0116 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002253-79.2015.8.26.0116

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Eduardo da Silva Lemes

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

ANDERSON EDUARDO DA SILVA LEMES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de julho de 2015, às 16h30min, na Rua Azulão, Escadão (viela), Bairro Vila Santo Antônio, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 64 (sessenta e quatro) porções de maconha, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 10/11, auto de constatação preliminar às fls. 12/14 e exame químico toxicológico de fls. 55/56.

Segundo o apurado, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, quando observaram o denunciado agindo de maneira suspeita, uma vez que já haviam denúncias de que o referido local era utilizado para a prática de mercancia de entorpecentes.

Diante dos fatos, o denunciado empreendeu fuga, porém, foi alcançado. No momento da abordagem, o indivíduo foi identificado como sendo ANDERSON EDUARDO DA SILVA LEMES, ora denunciado e, após revista pessoal, foi localizado no bolso de seu agasalho 30 (trinta) porções de maconha, e do local donde tentou se evadir, mais 34 (trinta e quatro) porções da droga supracitada.

Ato contínuo, os policiais militares dirigiram-se até a residência do denunciado, e foi encontrado no forro do imóvel uma porção de maconha a granel, bem como sacolês que seriam usados para embalagem do entorpecente. (fls.01D-03D)

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência (fls.07-09), auto de exibição e apreensão (fls. 10-11), Auto de constatação preliminar da droga (fl. 12/14), expedientes do distribuidor (fls. 329/332) e laudo pericial (fls. 55-56).

Devidamente notificado (fls. 289), o réu apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 311/312).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas, bem como foi decretada a revelia e a prisão do réu por descumprimento das cautelares fixadas (fls. 345-347).

Em memoriais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (mídia audiovisual às folhas 347).

A defesa, em memoriais, pede a absolvição do réu. Alegou ainda, subsidiariamente, que deve ser desclassificada a acusação para aplicar ao caso o §4º do art. 33 da Lei de Drogas (mídia audiovisual)

É o relatório.

Fundamento e DECIDO

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria do crime de tráfico descrito na peça acusatória restou devidamente comprovada nos autos, auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 07-09), auto de exibição e apreensão (fls. 10-11), Auto de constatação preliminar da droga (fl. 12/14), exame químico-toxicológico (fls. 55/56) bem como pelas demais provas orais e documentais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

Em audiência de instrução, foi reconhecida a revelia do réu.

A testemunha Márcio Matrigani, em juízo, narrou que:

"Eram quatro da tarde, nós fazíamos patrulhamento com as motocicletas na Rocam, em apoio ao policiamento em Campos do Jordão, a gente já tinha informação de vários pontos de tráfico e foi dar um apoio nestes locais, pela azulão que é uma escadaria a gente avistou um indivíduo trajando uma bermuda azul e um moletom, quando ele avistou as motocicletas empreendeu fuga, a bicicleta tem maior mobilidade, a gente se deslocou à rua de cima e fez a abordagem do indivíduo na via pública, eu fiz a segurança e o policial Schmit fez a busca pessoal, foi localizado no bolso da blusa dele uma sacola plástica com 30 porções de substância aparentando ser maconha, fiz o retorno na escadaria e foi localizada mais uma sacola com 34 porções da mesma substância, ele não quis falar nada, fizemos a busca na residência dele onde foi dada ciência a familiares e num forro de madeirite foi localizada mais uma quantidade de substância que aparentava maconha a granel, foi dada voz de prisão e encaminhado à delegacia. Eu sou de Sorocaba e nunca tinha ido no município de Campos do Jordão. Apareceu apenas na frente da residência, uma alta aglomeração da população para defender ele, mas na hora da abordagem ali não.". (mídia audiovisual)

A testemunha PM William Pequeno dos Santos, em juízo, disse que:

"O que eu me recordo dessa data é que eu cheguei pra apoiar, eles já estavam com tudo na mão, minha função lá era apoiar. Não, eu era do 27 batalhão, estava lá emprestado na operação inverno. Chegamos pra apoiar e como lá era uma comunidade eles estavam sozinhos lá, eu não sei precisar se foi o cabo Matrigani ou do Soldado Schmit, eles já estavam na custódia dos policiais.". (mídia audiovisual)

Com rigor, a versão dos fatos apresentada pelo acusado em sede policial (fls. 20/21) deve ser rechaçada. Não obstante alegue, utilizando tese recorrente, que foi "forjado" pelos militares, não indica qualquer desavença pessoal que pudesse justificar a conduta criminosa atribuída aos policiais. Em verdade, no caso dos autos, os policiais nem sequer eram da cidade, vez que estavam deslocados para participação de operação especial de inverno, donde se concluir que não conheciam o réu.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, assim tem se orientado a jurisprudência:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais - Credibilidade - Artigos 6º, III e 202, ambos do Código de Processo Penal - Recurso não provido. (Relator: Jarbas Mazzoni Apelação Criminal n. 153.698-3 - São Paulo - 28.02.94). Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP. PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 154.163-3 - São Paulo - Rel. Ângelo Gallucci - J. 26.09.94).

Tribunal de Alçada Criminal TACrim SP PROVA - Testemunho de policiais - Valor - Depoimento de policiais devem ser apreciados pelo que neles se contém, não podendo diminuir seu valor probante, tão somente, em razão das funções que exercem. Ao mesmo tempo, nada de concreto há nos autos indicando que a atuação policial tenha sido motivada por perseguição aos réus. Não é crível que os agentes públicos andem à procura de inocentes para incriminar levando consigo grande quantidade de drogas e de armas, não se admitindo a ideia de que o fizessem apenas por capricho ou por vazia perseguição."

Cumprе salientar, ainda, que, para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda de tóxicos a terceiros, pois se trata de crime permanente, em que a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada.

"O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda" (TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4.ª Câmara, rel. Des. Hélio de Freitas, j. 12.06.2001).

O fato da droga se destinar à mercancia encontra-se evidenciada nos autos pela quantidade de entorpecente apreendida, mormente por estar individualizada em pequenas porções de entorpecentes, prontas para serem comercializadas, bem como pelo depoimento das testemunhas, que abordaram o réu em local recorrentemente mencionado como entreposto de entorpecentes.

Por fim, concluímos que, havendo provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava, transportava e vendia, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não obstante as alegações da defesa, é impossível aplicar ao caso o §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que o réu se encontrava com grande quantidade de drogas e foi observado pelos policiais agindo em conjunto com outros traficantes em local conhecido há tempos como ponto de venda de entorpecentes. Ademais, os vastos registros criminais indicam a integração do acusado a organização criminosa (fls. 302/310 e 329/332).

Passo, pois, à fixação da pena.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, passemos à consideração das circunstâncias judiciais, quais sejam: a) culpabilidade; b) antecedentes (fls. 329/332, processo 3920-47); c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias do crime; g) consequências do crime e h) comportamento da vítima. Importante à análise, ainda, das circunstâncias trazidas no artigo 42, da Lei de Drogas, quais sejam, a natureza e a quantidade da substância apreendida, que in casu enseja o aumento da reprimenda. Da análise das circunstâncias judiciais conclui-se que existem circunstâncias que devem elevar a pena base. O réu ostenta péssimos antecedentes, possuindo condenação transitada por fato cometido anteriormente ao que ora se julga (fls. 330 - 3000091-31.2013.8.26.0116), razão pela qual fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da reprimenda, presente a agravante da reincidência, (fls. 330 e 309, processos 00003920-47.2008 e 7000002-42.2010.8.26.0116). Assim, fixo a pena provisória em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa. Ausentes atenuantes.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante expressa vedação prevista no artigo 44, caput, da lei 11.343/06 e da legislação penal geral, bem como diante do montante da pena fixada.

O delito imputado ao acusado é designado pela Lei como hediondo e assim, nos termos do artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a nova fração para progressão de pena na hipótese.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

- condenar ANDERSON EDUARDO DA SILVA LEMOS à pena de 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual em seu patamar mais raso, por incursão nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial FECHADO.

Tendo em vista o montante de pena aplicada e tendo sido recentemente decretada a preventiva do réu por descumprimento de cautelares diversas da prisão, vedo-lhe a possibilidade de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Autorizo a incineração da droga apreendida, observadas as cautelas de praxe previstas no artigo 50 da lei 11.343/06.

O condenado arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's para cada um, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.
P.I.C.

Campos do Jordao, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA